

GUARDIA DI FINANZA

Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria - Roma

INFORMATIVA DI REATO

Protocollo NR. 1234/GDF/2024 — 20 dicembre 2024

Redattore	Mar. Ord. Davide Conti
Comandante Nucleo	Cap. Andrea Ferrara
Proc. Pen.	N. 4521/2024 RGNR — Tribunale di Tivoli
PM	Dott. Francesco Moretti

PARTE I - PREMESSA E GENESI DELL'INDAGINE

In data 15/03/2024 il Comune di Monterotondo, con denuncia-querela prot. n. 2024/00847, segnalava alla Procura di Tivoli possibili condotte fraudolente nell'ambito dei lavori di ristrutturazione della Scuola Primaria "G. Pascoli", affidati a EDIL ROSSI SRL. Con decreto del 28/03/2024, il PM delegava le indagini al presente Nucleo.

Soggetti indagati

Nominativo	Nascita	Qualita'
Mario ROSSI	Roma 12/05/1973	Amm. unico EDIL ROSSI SRL
Luca MARCHETTI	Guidonia 03/09/1980	Titolare GLOBAL BUILDING SAS

PARTE II - ATTIVITA' D'INDAGINE SVOLTA

Fase 1: Acquisizione documentale (28/03 - 14/05/2024)

Acquisizione di: documentazione appalto presso Comune; contabilita' EDIL ROSSI SRL; dati fiscali presso Agenzia Entrate; estratti conto bancari di tutti i soggetti coinvolti.

Fase 2: Perquisizioni (15 - 20/05/2024)

15/05/2024 - Perquisizione sede EDIL ROSSI SRL (decreto PM ex art. 247 c.p.p.): sequestrati 23 fatture, 15 lettere incarico, 1 hard disk, 2 smartphone.

20/05/2024 - Perquisizione domicilio Rossi (ex art. 352 c.p.p., d'urgenza): sequestrati contratto barca, estratti conto, versamenti contanti.

NOTA PROCEDURALE (V1): La perquisizione ex art. 352 c.p.p. e' stata eseguita oltre 50 giorni dall'avvio delle indagini. L'urgenza non e' documentata con sufficiente chiarezza nella relazione di servizio. Aspetto rimesso alla valutazione della Magistratura.

Fase 3: Intercettazioni telefoniche (06/06 - 04/10/2024)

Decreto GIP n. 78/2024 (05/06/2024): 40 giorni. I proroga n. 79/2024 (15/07/2024): 40 giorni. Il proroga n. 81/2024 (25/08/2024): 40 giorni. Totale conversazioni intercettate: 847 (43 rilevanti, trascritte integralmente).

NOTA PROCEDURALE (V2): La II proroga presenta un vizio: il decreto e' datato 25/08/2024 ma la richiesta del PM e' stata protocollata il 27/08/2024. Le intercettazioni del 25-26/08/2024 risultano acquisite in assenza di valida autorizzazione (art. 271 c.p.p.).

Fase 4: Consulenza tecnica (06 - 11/2024)

CT del PM Dott.ssa Elena Magistri: lavori effettivi Euro 1.060.000; fatturato Euro 1.480.000; **differenza non giustificata: Euro 420.000 (28,4%)**.

PARTE III - RISULTANZE: ANALISI SAL

SAL	Data	Certificato (Euro)	Effettivo (Euro)	Differenza (Euro)	Gonf. %
SAL 1	Dic 2023	120.000	97.200	22.800	19%
SAL 2	Gen 2024	145.000	116.000	29.000	20%
SAL 3	Feb 2024	180.000	136.800	43.200	24%
SAL 4	Mar 2024	195.000	146.250	48.750	25%
SAL 5	Mag 2024	210.000	151.200	58.800	28%
SAL 6	Giu 2024	200.000	142.000	58.000	29%
SAL 7	Lug 2024	215.000	150.500	64.500	30%
SAL 8	Set 2024	215.000	120.050	94.950	44%

Totale: certificato Euro 1.480.000 - effettivo Euro 1.060.000 = differenza Euro 420.000

PARTE IV - FATTURE GLOBAL BUILDING SAS

Nr. Fattura	Data	Descrizione	Importo (Euro)
F001/2023	15/06/2023	Demolizione strutture	28.000
F002/2023	03/07/2023	Scavo fondazioni	22.000
F003/2023	28/07/2023	Trasporto materiali	18.500
F004/2023	12/08/2023	Demolizione interni	35.000
F005/2023	05/09/2023	Scavo precisione	32.500
F006/2023	20/10/2023	Smaltimento rifiuti	42.000
F007/2023	15/12/2023	Lavori completamento	37.000

Totale fatture: Euro 215.000,00 + IVA 22% = Euro 263.300,00

PARTE V - PRELIEVI STRUTTURATI

Documentati **47 prelievi in contanti** dai c/c Global Building SAS, nel periodo luglio 2023 - marzo 2024. Caratteristiche: importi compresi tra Euro 2.500 e Euro 4.900 (tutti sotto la soglia di Euro 5.000 per la segnalazione automatica); frequenza 2-3 prelievi a settimana; sportelli diversi nell'area di Roma e provincia.

Totale prelievi: Euro 178.500,00 circa.

PARTE VI - DEPOSIZIONI TESTIMONIALI

Testimone	Qualita'	Data	Sintesi dichiarazioni
Geom. G. Santini	DL	05/06/2024	Pressioni di Rossi per firmare SAL non conformi
Geom. F. Moretti	RUP	18/06/2024	Urgenza insussistente; scuola degradata dal 2021
A. Valle	Caposquadra	25/07/2024	Lavori Global Building eseguiti da operai Edil Rossi
Maria Rossi	Moglie indagato	08/08/2024	Non conosceva origine fondi per barca
R. Rossini	AdE Antifrode	20/08/2024	Anomalie fiscali EDIL ROSSI SRL

NOTE PROCEDURALI FINALI

Il presente Nucleo segnala all'A.G. i due profili procedurali critici evidenziati (V1: perquisizione ex art. 352 c.p.p.; V2: gap autorizzazione intercettazioni), rimettendo ogni valutazione alla Magistratura competente.

Roma, 20 dicembre 2024

Il Redattore
Mar. Ord. Davide Conti

Il Comandante del Nucleo
Cap. Andrea Ferrara